

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2342/2533

กรมศุลกากร กับพวก

บริษัท แอ๊ปเปิ้ลคอนเทนเนอร์ส จำกัด

โจทก์
จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา 4 วรรคแรก, มาตรา 12 วรรคสอง
พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่
76.06, มาตรา บัญชีพิกัตอัตราอากรขาเข้า ประเภทที่ 76.16

การตีความว่าของใด อยู่ในพิกัตประเภทใด ต้อง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายกำหนด สินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นอลูมิเนียมแผ่นกลมมีรูตรง กลาง ใช้
สำหรับทำหลอดยาสีฟัน จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอด
ทำด้วย อลูมิเนียมตาม รายการที่ระบุไว้ในพิกัต ประเภทที่ 76.06 จะดี ความว่าเข้า
อยู่ในพิกัตประเภทที่ 76.16 ซึ่ง ระบุไว้กว้าง ๆ โดย โจทก์อาศัยหลักเกณฑ์อื่นนอก
เหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้มาตี ความย่อมไม่ถูกต้อง.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยนำสินค้าทำด้วยอะลูมิเนียมเข้ามาในราชอาณาจักรและ
สำแดงประเภทพิกัตเป็นพิกัตที่ 76.06 อัตราอากรร้อยละ 15 ที่ถูกต้องแล้วสินค้านี้
กล่าวเป็นของอื่น ๆ ที่ทำด้วยอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นสินค้าตามประเภทพิกัตที่ 76.16 ข.
อัตราอากรร้อยละ 30 การสำแดงรายการในใบขนสินค้าขาเข้าไม่ถูกต้องขอให้บังคับ
จำเลยชำระเงินอากรขาเข้าภาษีการค้า ภาษีบำรุงเทศบาลที่ขาดจำนวนกับเงินเพิ่ม

เป็นเงิน 840,269.74 บสม พร้อมเงินเพิ่มภาษีอากรอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน ของ
ภาษีการค้าที่ขาดอยู่จำนวน 226,081.94 บาท กับเงินเพิ่มภาษีบำรุงเทศบาลในอัตรา
ร้อยละ 10 ของเงินเพิ่มภาษีการค้าดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่
โจทก์

จำเลยให้การว่า สินค้าที่จำเลยนำเข้ามิใช่เป็นสินค้าตามประเภทพิกัดที่ 76.16
ข. แต่เป็นสินค้าแผ่นอะลูมิเนียมทำเป็นรูปวงกลม เจาะรู เพื่อใช้ทำหลอดยาสีฟัน
ตรงกับพิกัดที่ 76.06 จำเลยไม่ต้องชำระภาษีอากรและเงินเพิ่มตามฟ้อง และหาก
จำเลยจะต้องชำระค่าภาษีในพิกัดที่ 76.16 ข. จำเลยก็ไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเพราะ
ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระภาษี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติว่าสินค้าที่จำเลยนำเข้าทั้ง 4 คราว ตามที่ฟ้อง
นั้นเป็นอะลูมิเนียมสลักมีลักษณะเป็นแผ่นกลมเรียบมีรูตรงกลาง ๑ ระบุในใบขนว่า
ใช้ทำหลอดบรรจุยาสีฟันพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 มาตรา 4
วรรคแรก กำหนดให้เรียกเก็บและเสียภาษีอากรตามที่กำหนดไว้ในพิกัดอัตราอากร
ตามท้ายพระราชกำหนดซึ่งในพิกัดประเภทที่ 76.06 ในช่องรายการระบุว่าเป็น "หลอด
ท่อ และแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอดหรือท่อทำด้วยอะลูมิเนียม รวมทั้งอะลูมิเนียม
ที่ทำเป็นแท่งกลวง

- หลอด ท่อ และที่ทำเป็นแท่งกลวง

- อื่น ๆ "

ส่วนในพิกัดประเภทที่ 76.16 ในช่องรายการระบุว่า "ของอื่น ๆ ทำด้วยอลูมิเนียม

ก. ของประดับกาย และของใช้ซึ่งตามปกติเป็นของติดตัวซึ่งมิได้ระบุไว้ในประเภทอื่น

- ของประดับกาย

- อื่น ๆ

ข. อื่น ๆ

- ถัง

- เครื่องประดับเครื่องแต่งกาย

- เครื่องประดับอย่างอื่น

- เครื่องมือเครื่องใช้ประจำบ้าน

- ปลอกอลูมิเนียมที่ใช้ในการผลิตดินสอ

- อื่น ๆ

พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 มาตรา 12 วรรคสองบัญญัติว่า "การตีความให้ถือตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรในภาค 1 ท้ายพระ

ราชกำหนดนี้" ซึ่งภาค 1 ข้อ 3 หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรกำหนดว่า "ถ้าเห็นว่าของชนิดใดอาจจัดเข้าได้สองประเภทหรือมากกว่านั้น จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตามให้ถือหลักการจำแนกประเภทดังนี้

(ก) ถ้าประเภทหนึ่งระบุลักษณะของของไว้โดยชัดแจ้ง และอีกประการหนึ่งระบุไว้อย่างกว้าง ๆ ให้จัดเข้าในประเภทที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง..." ดังนั้นการตีความว่าของใดจะอยู่ในประเภทใดจึงต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายดังกล่าวข้างต้นกำหนดไว้ ไม่อาจจะนำหลักที่นอกเหนือจากที่กำหนดมาเป็นกฎเกณฑ์ในการตีความได้ในเมื่อสินค้าที่จำเลยนำเข้าเป็นอะลูมิเนียมแผ่นกลมเรียบมีรูตรงกลางใช้สำหรับทำหลอดยาสูบ จึงเป็นสินค้าที่มีลักษณะเป็นแผ่นที่จัดเตรียมไว้เพื่อทำหลอดที่ทำด้วยอะลูมิเนียมตามรายการที่ระบุไว้ในพิกัดประเภทที่ 76.06 โดยชัดแจ้ง จะตีความว่าเข้าอยู่ในพิกัดประเภทที่ 76.16 ซึ่งระบุไว้กว้าง ๆ โดยอาศัยหลักเกณฑ์อื่นตามที่โจทก์อ้างนั้นเป็นการตีความที่ไม่ถูกต้อง โจทก์ที่ 1 จึงไม่อาจจะเรียกเก็บอากรในพิกัดประเภทที่ 76.16 ได้ เมื่อโจทก์ที่ 1 ไม่อาจเรียกเก็บอากรเพิ่มขึ้นได้แล้ว โจทก์ที่ 2 ก็ไม่อาจเรียกเก็บภาษีการค้าเพิ่มขึ้นได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสองมานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-เดชา สุวรรณโณ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ